

令和8年度
宅地建物取引士講座

応用答練

宅建業法 解答・解説

TAC

〈解答&弱点チェック〉

問題 No.	項 目	正 解	重 要 度	解 答 あ な た の	チ ェ ッ ク
1	免 許 複 合	2	★★		
2	免 許 の 要 否	1	★★		
3	免 許 の 基 準 等	4	★★		
4	宅 建 士 複 合	2	★★		
5	宅 建 士 複 合	1	★★★★		
6	宅 建 士 の 資 格 登 録	2	★★		
7	宅 建 士 証	4	★★★★		
8	宅建業者・宅建士複合	1	★★		
9	営 業 保 証 金	1	★★		
10	営 業 保 証 金	2	★★★★		
11	保 証 協 会	4	★★		
12	保 証 協 会	4	★★★★		
13	業 務 上 の 規 制	3	★★★★		
14	業 務 上 の 規 制	3	★★★★		
15	広 告 複 合	3	★★		
16	案 内 所 の 規 制	1	★★★★		
17	媒 介 契 約	4	★★★★		
18	媒 介 契 約	2	★★★★		
19	重 要 事 項 の 説 明	4	★★		
20	重 要 事 項 の 説 明	4	★★★★		
21	重 要 事 項 の 説 明	3	★★★★		
22	37 条 書 面	4	★★★★		
23	35条書面・37条書面	1	★★★★		
24	報 酬 計 算	2	★★★★		
25	宅 建 業 者 間 の 取 引	2	★★★★		
26	8 種 規 制 複 合	3	★★★★		
27	手 付 金 等 の 保 全 措 置	1	★★		
28	ク ー リ ン グ ・ オ フ	3	★★★★		
29	監 督 処 分	3	★★		
30	住 宅 瑕 疵 担 保 履 行 法	1	★★★★		

★★★★：必ず復習すべき問題

★★：できるだけ復習してほしい問題

★：時間があれば復習してほしい問題

【問 1】 正解 2

- ア × 免許の更新を受けようとする宅建業者は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出しなければならない（宅建業法3条3項、規則3条）。よって、「2週間前まで」とする本肢は誤り。
- イ ○ 甲県知事免許を受けた宅建業者が複数の都道府県に事務所を設置することとなる場合は、国土交通大臣への免許換えの申請が必要となるが、案内所は事務所ではないので、免許換えの申請をする必要はない（7条1項）。
- ウ × 宅建業者が、廃業した場合、その宅建業者は「30日以内」に免許権者に届け出なければならない（11条1項5号）。
- エ ○ 免許を取り消された宅建業者でも、その免許取消処分前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅建業者とみなされる（76条）。よって、Aが当該契約に基づく債務の履行をしても、無免許営業の禁止規定に違反しない。

以上から、正しいものは「イ、エ」の二つであり、正解は肢2となる。

【問 2】 正解 1

- 1 × 都市計画法の「工業専用地域」は用途地域であり（都市計画法8条1項1号）、用途地域内の土地は、現に道路等の公共施設の用に供されていない限り、宅建業法上の「宅地」に該当する（宅建業法2条1号）。したがって、Aが当該土地を駐車場として不特定多数の者に反復継続して売買する行為は、宅建業に該当するので、免許を必要とする（3条1項）。
- 2 ○ 宿泊施設等のリゾート施設の所有権を会員が共有する形態のリゾートクラブ会員権は、建物の一部（共有持分）を表象するものとして、宅建業の「建物」に該当する。したがって、Bがかかる会員権の売買を不特定多数人に反復継続して媒介することは、宅建業に該当するので、Bは免許を必要とする（2条2号、3条1項、国交省「考え方」）。
- 3 ○ Cがマンションを「自ら貸借」する行為及びDが「自ら転貸（貸借）」する行為は、宅建業にいう「取引」には該当しないので、C及びDは免許を必要としない（2条2号、3条1項）。
- 4 ○ Eは、建物の敷地に供される土地（「宅地」）の売買を媒介（「取引」）しており、これを多数の友人又は知人（「不特定かつ多数人」）に「反復継続」して行うことから「業」にも該当し、Eは免許を必要とする（2条2号、3条1項）。Eが建設業を営んでいること及び建築工事を請け負うことを条件としていても、免許不要の理由にはならない（77条1項、78条1項参照）。

〈TAC〉宅建一応用 業・解

【問 3】 正解 4

- 1 × **一定事由**（①不正手段による免許取得、②業務停止処分事由に該当し情状が特に重い、③業務停止処分に違反した）による**免許取消処分**についての聴聞の公示日から処分までの期間に相当の理由なく廃業等の届出をした場合は、届出の日から5年間は免許を受けることはできない（宅建業法5条1項3号）。しかし、本肢は、**業務停止処分**についての聴聞であり、一定事由による免許取消処分の聴聞ではないので、廃業等の届出の日から5年間、免許が受けられないということはない。
- 2 × **一定の犯罪**を犯し、**罰金刑**に処せられた場合は、その罰金刑の執行が終わった日又は執行を受けることがなくなった日から5年間は免許欠格者となる。この点、**威力業務妨害罪**は、罰金刑に処せられることで免許欠格者となる**一定の犯罪**には該当しないので、Bは免許欠格者ではない（5条1項6号）。
- 3 × **免許欠格者を政令で定める使用人**（事務所の支店長等）とする者は免許を受けることができない。この点、**背任罪**を犯して**罰金**の刑に処せられた場合も、**拘禁刑**に処せられた場合も、いずれも**免許欠格者**となる。よって、政令で定める使用人が背任罪で罰金の刑に処せられた場合でも、免許を受けることはできないので、本肢は誤り（5条1項12号・13号・5号・6号）。
- 4 ○ **免許申請書**やその**添付書類**中の**重要な事項**について**虚偽の記載**があり、又は重要な事実の記載が欠けている場合は**免許を受けることができない**（5条1項）。また、免許申請書や添付書類について、**虚偽の記載**をして提出した者は、**100万円以下の罰金の刑**に処せられることがある（82条1号、4条）。

【問 4】 正解 2

- 1 × 宅建士が**成年被後見人**となったとしても、必ずしも届出を要するわけではなく、心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない者として**国土交通省令**で定めるものになった場合に、**本人**又はその**法定代理人**若しくは**同居の親族**に**届出義務**がある（宅建業法21条3号、18条1項12号、規則14条の2）。よって、宅建士が成年被後見人となった場合に成年後見人に常に届出義務があるとする本肢は誤り。
- 2 ○ **未成年者**である宅建士が、法定代理人から宅建業に係る**営業の許可**を取り消された場合は（民法6条2項）、宅建業に係る営業に関して成年者と同一の**行為能力**を有しない**未成年者**となるので、宅建士の登録要件を欠くことになる（宅建業法18条1項1号）。この場合、登録をしていた**本人**（営業の許可を取り消された未成年者）が、その日から30日以内にその旨を登録している都道府県知事に**届け出**なければならない（21条2号）。

- 3 × 宅建士は、①取引の関係者から請求があったときは、宅建士証を提示しなければならない(22条の4)、また、②重要事項の説明をするときは、説明の相手方からの請求がなくても、宅建士証を提示しなければならない(35条4項)。①と②のケースとも、宅建士証を提示しないことは、宅建業法に違反するが、罰則として過料に処されることがあるのは、②の重要事項の説明をする際の提示義務違反だけであり(86条)、①の取引の関係者から請求があったときの提示義務違反の場合は、**過料に処せられることはない**。
- 4 × 宅建業の従業者は、取引の関係者から**従業者証明書の提示を求められたときは、従業者証明書を提示しなければならない**(48条2項)。従業者名簿を閲覧させることや、宅建士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることはできない。

【問 5】 正解 1

- 1 ○ 宅建士は、監督処分としての**事務禁止の処分**を受け、その期間が満了していないときは、**登録の移転の申請をすることができない**(宅建業法19条の2)。
- 2 × 宅建士が**住所を変更した場合**には、**変更の登録の申請とあわせて、宅建士証の書換え交付の申請をしなければならない**(20条、規則14条の13第1項)。なお、「登録の移転」は、住所を変更しただけではすることができず、また、任意であるので「しなければならない」ものではなく「することができる」ものである(宅建業法19条の2)。
- 3 × 都道府県知事の指定する講習(法定講習)を受講することができなかったことに**特別の事情がある場合でも、有効期間の満了により宅建士証が失効したのであれば、宅建士としての事務を行うことはできない**(22条の3第2項、22条の2第2項、2号4号)。特別の事情による救済規定は、存在しない。
- 4 × 宅建業者の業務に従事する宅建士は、その宅建業者の**免許証番号に変更が生じた場合には、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない**(20条、18条2項、規則14条の2の2第1項5号)。監督処分として事務禁止の処分を受けている期間中は、変更の登録申請ができないとする旨の規定はない。

【問 6】 正解 2

- 1 × 登録を受けている者が**死亡した場合、相続人はそのことを知った日から30日以内に死亡した者が登録を受けていた都道府県知事に届け出なければならない**(宅建業法21条1号)。「死亡した日」から30日以内ではない。

〈TAC〉宅建一応用 業・解

- 2 ○ **事務禁止処分**を受け、その禁止期間中に登録の消除の申請をして登録が消除された者は、登録消除の日から5年を経過していなくても、その**事務禁止処分の期間が満了した後は、登録を受けることができる**（18条1項11号）。
- 3 × 宅建士試験に合格した者は、原則として、宅地建物の取引に関し**2年以上の実務経験**がないと、**登録を受けることはできない**（18条1項、規則13条の15）。なお、例外として、2年以上の実務経験がなくとも、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関の講習（**登録実務講習**）を修了する等、**国土交通大臣から2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認められた者は、登録欠格者**を除いて、登録を受けることができる（13条の16）。
- 4 × **未成年者**（18歳未満）は、法定代理人から**宅建業に係る営業の許可**を受けて、**宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者**とならなければ、登録を受けることはできない（宅建業法18条1項1号）。よって、本肢の前半は誤り。なお、仮に**未成年者**が営業の許可を受けて登録を受け、宅建士証の交付を受けて**宅建士**になったとしても、**未成年者**であることに変わりはないので、①その未成年者が宅建業の免許を受けて**宅建業者**となるか、又は②宅建業の免許を受けた法人の役員となる場合を除き（31条の3第2項）、事務所等に置かれる「**成年者である専任の宅建士**」になることはできない。

【問 7】 正解 4

- ア × 宅建士は、**事務の禁止処分**を受けたときは、速やかに、宅建士証を「**その交付を受けた都道府県知事（甲県知事）**」に提出しなければならない（宅建業法22条の2第7項）。
- イ × **勤務先の宅建業者の商号や名称は、宅建士証の記載事項ではないので**、宅建士が勤務先の宅建業者を変更しても、宅建士証の**書換え交付の申請**をする必要はない（規則14条の11第1項、14条の13第1項）。
- ウ × **本籍は宅建士証の記載事項ではないので**、これに変更が生じても宅建士証の**書換え交付の申請**をする必要はない（14条の11第1項、14条の13第1項）。
- エ × 亡失により**宅建士証の再交付**を受けた後に**亡失した宅建士証を発見**した場合、速やかに、「**発見した宅建士証（亡失した宅建士証）**」を返納しなければならない（14条の15第5項）。

以上から、正しいものは「なし」であり、正解は肢4となる。

【問 8】 正解 1

- 1 ○ 事務所ごとに置かれる専任の宅建士の住所について変更が生じて、宅建業者は、**変更の届出をする必要はない**（宅建業法9条1項、4条1項5号参照）。
- 2 × 宅建士の資格登録を受けている者は、その**従事している宅建業者の名称又は商号、免許証番号に変更があったときは、遅滞なく変更の登録を申請**しなければならない（20条、18条2項、規則14条の2の2第1項5号）。この義務を負っているのは、本肢では**宅建士C**であり、宅建業者A社ではない。なお、本肢のケースでは、A社は、事務所ごとに置かれる**専任の宅建士の氏名に変更があったので**、肢1の専任の宅建士の住所が変更になった場合とは異なり、その免許を受けた甲県知事に**変更の届出をしなければならない**（宅建業法9条1項、4条1項5号）。
- 3 × **A社は、役員の氏名に変更が生じたときは、変更の届出が必要である**（9条1項、4条1項2号）。これに対して、**宅建士Bは、従事している宅建業者の役員の氏名について変更が生じて、変更の登録の申請は不要である**（20条、18条2項、規則14条の2の2第1項5号参照）。
- 4 × A社は、事務所等に設置すべき専任の宅建士の数が不足した場合には、**2週間以内に補充等の必要な措置を執らなければならない**（宅建業法31条の3第3項）。これを「30日以内」とする本肢は誤り。

【問 9】 正解 1

- ア × 宅建業者が弁済業務保証金分担金を納付している**保証協会の社員**であれば、弁済を受けることができる額について、「**保証協会**」の**認証**（国土交通大臣の認証ではない）を受けることにより、債権者（債権者とは、宅建業者と宅建業に関して取引した債権を有する者＝還付請求権者である。以下本肢において同じ）は、弁済業務保証金から還付を受けることができる（宅建業法64条の8第2項）。しかし、宅建業者が**営業保証金**を供託している場合には、債権者は、還付を受けるにあたって、**認証を受けることなく、債権額等を証明する書類を直接供託所に提出して、宅建業者が供託した営業保証金から還付を受けることができる**（27条2項、供託規則24条1項1号）。
- イ × 宅建業者は、営業保証金の還付が行われたため、営業保証金の額に不足が生じた場合には、**免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない**（宅建業法28条1項、営業保証金規則5条）。「還付が行われた日」から2週間以内ではない。

〈TAC〉宅建一応用 業・解

- ウ ○ 宅建業者は、契約行為を予定する案内所について、業務開始の10日前までに法定事項を届け出なければならないが（宅建業法50条2項）、案内所は宅建業法上の事務所には該当しないので、営業保証金を追加して供託する必要はない（25条1項・2項参照）。
- エ × 支店で宅建業に関する取引をした者であっても、その取引により生じた債権に関し還付を受けられる限度額は、Aの供託している営業保証金の全額に相当する1,500万円である（27条1項、25条2項、令2条の4）。
- 以上から、正しいものは「ウ」の一つであり、正解は肢1となる。

【問 10】 正解 2

- 1 × 宅建業者は、事業開始後に事務所を増設する場合、その事務所分の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、その事務所で業務を開始してはならない（宅建業法26条1項・2項、25条5項）。設置後2週間以内に供託しなければならない旨の規定はない。
- 2 ○ 免許権者（甲県知事）は、その免許をした日から3月（3か月）以内に宅建業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない（25条6項）。なお、催告が到達した日から1か月以内に届出がないときは、免許権者は、その免許を取り消すことができる（25条7項）。
- 3 × 支店の廃止による営業保証金の取戻しの場合、公告が必要である（30条1項・2項）。
- 4 × 金銭のみで供託している場合は、保管替えの請求をしなければならないが、有価証券を用いて供託している場合は、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない（29条1項）。

【問 11】 正解 4

- 1 × 保証協会は、弁済業務保証金の不足額を供託する場合において、弁済業務保証金準備金をこれに充ててもなお不足するときは、その不足額に充てるため、社員に対し、その者に係る政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じ特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない（宅建業法64条の12第3項）。そして、その通知を受けた社員は、通知を受けた日から「1か月以内」に、通知された額の特別弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければ、保証協会の社員としての地位を失う（64条の12第3項・4項・5項、64条の10第3項）。本肢はこれを「2週間以内」としている点が誤り。

- 2 × 保証協会は、社員がその**一部の事務所を廃止**したため、**弁済業務保証金分担金の額**が、政令で定める額を超えることとなった場合には、その**超過額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻す**ことができ、保証協会は、その取り戻した額に相当する**弁済業務保証金分担金**について、**還付請求権者に公告することなく**、その社員に**返還**できる（64条の11第1項・2項、64条の11第3項・4項参照）。
- 3 × **宅建業者**が保証協会に納付する**弁済業務保証金分担金**は、**金銭のみ**によることとされている（64条の9第1項・2項、64条の10第2項）。これに対して、**保証協会**が**弁済業務保証金**を法務大臣及び国土交通大臣が定める供託所に**供託**する場合には、**金銭以外に国債証券等一定の有価証券をもってすることが**できる（64条の7第3項、25条3項）。
- 4 ○ 保証協会が適正かつ確実に実施しなければならない**必要的業務**の一つとして、**宅建士その他宅建業の業務従事者**に対する**研修業務**があるが、これは**宅建業の業務に従事している者のほか、これから従事しようとする者**に対して行うこともできる（64条の3第1項2号）。

【問 12】 正解 4

- 1 × 弁済業務保証金の還付がされた場合、保証協会の社員は、保証協会から**還付額に相当する額**の還付充当金を保証協会に納付すべき旨の通知を受けた日から**2週間以内**に、その通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない（宅建業法64条の10第2項）。確かに、**弁済業務保証金分担金の額**は、本店60万円、支店1か所につき30万円の合計額であり、これは**営業保証金の額**（本店1,000万円、支店1か所につき500万円）の100分の6に相当する額であるが、**還付充当金**は100分の6に相当する額に換算することはない。
- 2 × 宅建業者は、保証協会の社員の地位を失った場合、その地位を失った日から**1週間以内**に**営業保証金**を供託しなければならない（64条の15）。よって、**2週間以内**とする本肢は誤りである。
- 3 × 宅建業者が**営業保証金**を取り戻す場合、原則として、**債権者**に対して6月（6か月）を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければならないが、例外として、**宅建業者が保証協会の社員になった場合に営業保証金の取戻しをしようとするときは、この公告は不要**である（64条の14、30条2項参照）。

〈TAC〉宅建一応用 業・解

- 4 ○ 保証協会の社員が社員となる前にその者と宅建業に関し取引した者で、その取引により生じた債権を有する者も、保証協会が供託した弁済業務保証金から還付を受けることができる（64条の8第1項）。そこで、**保証協会は**、保証協会の社員が社員となる前に宅建業に関し取引したことにより生じた債権を有する者への弁済が行われることにより**弁済業務の円滑な運営に支障があると認めるときは**、当該社員に対し、**担保の提供を求めることができる**（64条の4第3項）。

【問 13】 正解 3

- 1 × 宅建業者は、たとえ**厚意**によって支払われる場合であっても、**国土交通大臣の定めた報酬額を超えて報酬を受領してはならない**（宅建業法46条2項・1項）。
- 2 × 宅建業者は、建築確認を受けた後でなければ、建築工事完了前の建物の売買契約を締結することができない。**建築確認の取得を条件とする契約**もすることはできない。これは**宅建業者間の取引でも同様**である（36条、78条2項）。
- 3 ○ **8種規制の適用場面**（宅建業者が自ら売主となって、宅建業者でない者との間で売買契約を締結する場合）において、自ら売主となる宅建業者は、**原則として手付金等の保全措置**を講じた後でなければ手付金等を受領してはならないが、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない（41条1項、41条の2第1項、令3条の5）。
- ① 買主への所有権移転の登記がなされたとき、又は買主が所有権の登記をしたとき。
- ② 受領しようとする手付金等の額が、**1,000万円以下**であり、かつ、
未完成物件の場合…代金の額の5%以下
完成物件の場合…代金の額の10%以下 } **であるとき**。
- 4 × 宅建業者の従業者は、宅建業の業務を補助したことについて知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない（**守秘義務**）。これは宅建業者の**従業者でなくなった後も同様**である（宅建業法75条の3）。

【問 14】 正解 3

- 1 ○ 宅建業者は、その事務所ごとに業務に関する**帳簿**を備え、**各事業年度の末日をもって閉鎖し**、**原則として**、閉鎖後**5年間**（**例外として**、宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあつては、**10年間**）**保存しなければならない**（宅建業法49条、規則18条3項）。

- 2 ○ 従業者名簿には、従業者の氏名、従業者証明書の番号その他国土交通省令で定める事項（主たる職務内容等）を記載しなければならないが、**従業者の住所は記載する必要はない**（宅建業法48条3項、規則17条の2第1項）。
- 3 × 宅建業者は、**事務所ごとに従業者名簿を備え、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない**（宅建業法48条3項、規則17条の2第4項）。
- 4 ○ 宅建業者は、その業務に従事する者に**従業者証明書を携帯**させなければその者を業務に従事させてはならず（宅建業法48条1項）、従業者証明書を携帯すべき者は、代表者、非常勤の役員、単に一時的に事務の補助をする者（アルバイト等）も含まれる（国交省「考え方」）。

【問 15】 正解 3

- ア ○ 取引の対象となる広告について、以下の広告をすると、誇大広告等の禁止規定に抵触する（宅建業法32条）。
- ① 著しく事実と相違する表示
 - ② **実際のものよりも著しく優良・有利であると人を誤認させるような表示**
これは、誇大広告等をする行為自体を禁止しているので、実際に誤認した者がいたか否か、契約が成立したか否かにかかわらず、罰則が適用されることがある（81条1号）。
- イ ○ 宅建業者は、取引態様の別について、**広告をするとき及び顧客からの注文を受けたときに、明示することが義務付けられている**（34条1項・2項）。したがって、宅建業者は、注文をする者がすでに取引態様の別の明示のある広告を見ていたとしても、注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示しなければならない。
- ウ × 宅建業者が**業務の全部の停止処分**を受けた場合、その業務停止処分期間中は、宅地建物の売買等の取引はもちろん、業務に関する**広告をすることもできない**（65条2項・4項）。
- エ ○ **未完成の宅地建物**に関しては、宅地の造成工事又は建物の建築工事に関して必要とされる一定の「許可」「確認」等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地建物の売買その他の業務に関する**広告をしてはならない**（33条）。しかし、**自ら貸借は、宅建業の「取引」ではない**ので、宅建業法は適用されず、本肢の広告はすることができる（2条2号）。

以上から正しいものは、「ア、イ、エ」の三つであり、正解は肢3となる。

〈TAC〉宅建一応用 業・解

【問 16】 正解 1

以下、違反しないものを○、違反するものを×とする。

- 1 × 宅建業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所（以下この問において「案内所」という）を設置する場合には、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない（宅建業法50条1項、規則19条1項3号）。
- 2 ○ Aが設置する案内所は、売買契約の申込みを受ける場所であり、当該案内所には専任の宅建士を置く必要があるが、その数は、業務に従事する者の数に関係なく、1人以上である（宅建業法31条の3第1項、規則15条の5の2第2号、15条の5の3）。
- 3 ○ 一団の宅地建物の売買契約の申込みを受ける場合の案内所の届出は、免許権者と案内所の所在地を管轄する知事の両方に業務開始の10日前までにする必要がある（宅建業法50条2項、規則15条の5の2第2号、19条3項）。本肢の場合は、免許権者と所在地を管轄する知事が両方とも甲県知事であるから、甲県知事のみ届け出ればよい。
- 4 ○ 宅建業者は、事務所ごとに報酬額の掲示をしなければならない（宅建業法46条4項）。案内所には、報酬額の掲示義務はない。

【問 17】 正解 4

- ア × 専任媒介契約（専属専任媒介契約を含む）の有効期間は、3か月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3か月となる（宅建業法34条の2第3項）。しかし、一般媒介契約は、宅建業法上、媒介契約の有効期間について制限する規定がないため、当事者間で任意に定めることができ、一般媒介契約の有効期間を6か月とする旨の特約を締結すれば、その有効期間は6か月となる。
- イ × 専属専任媒介契約を締結した場合は、契約締結の日から5日以内（休業日を除く）に指定流通機構に登録しなければならない（34条の2第5項、規則15条の10第1項）。
- ウ × 宅建業者が既存の建物の売買・交換の媒介・代理の依頼を受けたときは、媒介（代理）契約書面に、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載しなければならない（宅建業法34条の2第1項4号）。媒介契約書面へのかかる記載は、一般媒介契約においても必要であるし、「あっせんに関する事項」として、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無（宅建業者があっせんするか否か）を記載しなければならない（国交省「考え方」）。

以上から、誤りは「ア、イ、ウ」のすべてであり、正解は肢4となる。

【問 18】 正解 2

- 1 × 売買や交換の一般媒介契約を締結した場合、専任媒介契約（2週間に1回以上）や専属専任媒介契約（1週間に1回以上）のように、定期の報告義務はないが、一般媒介契約においても、専任媒介契約や専属専任媒介契約と同様、売買や交換の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告する義務がある（宅建業法34条の2第8項）。
- 2 ○ 宅建業者は、指定流通機構に登録した宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない（34条の2第7項）。引渡しが完了していなくても、通知義務がある。
- 3 × 専属専任媒介契約は、他の宅建業者に媒介や代理を依頼することができず、また、依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結すること（自己発見取引）もできない（規則15条の9第2号）。
- 4 × 専任媒介契約を更新するには、依頼者の申し出が必要であり、契約締結時にA・B間で自動更新する旨の合意をしても、契約の有効期間が満了するときにBの申し出がなければ、更新されない（宅建業法34条の2第4項）。

【問 19】 正解 4

- 1 ○ 売買契約の対象となる宅地が造成工事完了前のものであるときは、工事完了時における形状、構造並びに宅地に接する道路の構造及び幅員を重要事項として説明しなければならない（宅建業法35条1項5号、規則16条）。
- 2 ○ 区分所有建物の売買に関する重要事項の説明については、当該1棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがある場合は、その内容及び既に積み立てられている額を説明しなければならない（宅建業法35条1項6号、規則16条の2第6号）。
- 3 ○ 当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し、保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうかが、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要は、重要事項として説明しなければならない（宅建業法35条1項13号）。
- 4 × 宅地建物の売買、交換又は貸借（の代理又は媒介）（つまり「取引」）のいずれであるかを問わず、重要事項の説明について、テレビ会議等のITを活用すること（以下「IT重説」という）が可能である（国交省「考え方」）。ただし、IT重説を行う際は、事前に重要事項説明書を送付しておくなど、一定の手続きを履践する必要があることにも注意すること。

〈TAC〉宅建一応用 業・解

【問 20】 正解 4

- 1 × 宅建業者は、宅建士をして重要事項の説明をさせなければならないが、説明する宅建士は専任である必要はない（宅建業法35条1項）。
- 2 × 重要事項の説明は、契約が成立するまでの間に、行わなければならない（35条1項）。
- 3 × 宅建士は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅建士証を提示しなければならない（35条4項）。従業者証明書を宅建士証の代わりに提示することはできない。
- 4 ○ 買主が宅建業者である場合、重要事項の説明については、宅建士による説明は要しないが、重要事項を記載した書面（35条書面）の交付（又は電磁的方法による提供）は省略できない（35条6項）。また、35条書面には宅建士の記名が必要であり、交付の相手方が宅建業者である場合でも、宅建士の記名は省略できない（35条7項）。

【問 21】 正解 3

以下、違反しないものを○、違反するものを×とする。

- ア × 定期建物賃貸借である場合には、その旨を重要事項として説明しなければならない（宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第9号）。なお、定期建物賃貸借に関する宅建業法35条の宅建業者の重要事項の説明義務は、借地借家法38条に規定する賃貸人の説明義務とは別個のものであり、賃貸人が説明しても、宅建業者は宅建業法上の重要事項の説明義務を免れるものではない（国交省「考え方」）。
- イ × 宅地・建物を問わず、また、売買・交換・貸借のいずれの契約であるかにかかわらず、当該宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律53条1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を重要事項として説明する義務がある（宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第3号）。
- ウ ○ 建物の貸借の契約において、借賃以外に授受される金銭の額及びその金銭の授受の目的は重要事項の説明対象であり、敷金はこれに該当するので、敷金が授受されるときは、敷金の額及び授受の目的について、説明しなければならない（宅建業法35条1項7号）。また、敷金については、精算に関する事項の説明もしなければならない（35条1項14号、規則16条の4の3第11号）。しかし、借賃の額等については、重要事項の説明対象ではなく、借賃の額等についての説明は不要である。

- エ × 既存の木造の建物の売買、交換、(媒介・代理しての) 貸借については、建物状況調査(本肢では、「木造の建物」なので、実施後1年を経過していないものに限る。なお、鉄筋コンクリート造等の共同住宅等は、実施後2年を経過していないものに限る)を実施しているかどうか、及びこれを**実施している場合におけるその結果の概要を重要事項として説明**しなければならない(宅建業法35条1項6号の2イ、規則16条の2の2)。この点、本肢の既存の木造建物の貸借の媒介においては、過去1年以内(本肢は10か月前なので、過去1年以内である)に建物状況調査が実施されているので、借主に対して、実施している旨及びその結果の概要を重要事項として説明しなければならない。

以上から、違反するものは、「ア、イ、エ」の三つであり、正解は肢3となる。

【問 22】 正解 4

以下、記載が必要なものを○、記載が不要なものを×とする。

- 1 ○ 建物の**売買契約**においては、当該建物の**契約不適合を担保すべき責任**又は当該責任の履行に関して**講ずべき保証保険契約の締結その他の措置**について定めがあるときのその内容は、37条書面に**必ず記載**しなければならない事項である(宅建業法37条1項11号)。
- 2 ○ 建物の**引渡し**の時期については、**売買契約**においても、**貸借の契約**においても、建物引渡しの時期の**定めの有無にかかわらず**、37条書面に**必ず記載**しなければならない事項である(37条1項4号・2項)。
- 3 ○ 建物の**売買契約**においては、**代金額**、その**支払時期と支払方法**は、**定めの有無にかかわらず**、37条書面に**必ず記載**しなければならない事項である(37条1項3号)。
- 4 × 貸借の契約において、**契約の更新**に関する定めがあるときのその内容は、**37条書面の記載事項ではない**(37条2項)。これは35条書面の記載事項である(35条1項14号、規則16条の4の3第8号)。

【問 23】 正解 1

以下、違反しないものを○、違反するものを×とする。

- 1 ○ 宅建業者は、35条書面及び37条書面について、ともに**宅建士に記名させなければならないが**、37条書面の記名は、重要事項の説明を担当し**35条書面に記名した宅建士にさせる必要はなく**、37条書面の記名を宅建士Bが行ったとしても宅建業法の規定に違反しない(宅建業法37条3項)。

〈TAC〉宅建一応用 業・解

- 2 × 宅建士は、**重要事項の説明**をするときは、**宅建士証の提示**をしなければならない（35条4項）。重要事項の説明を受ける買主が、説明者が宅建士であることを知っていても、宅建士証の提示は**省略できない**。
- 3 × **35条書面を交付して**（又は電磁的方法による提供をして。以下この間において同じ）**重要事項の説明を行う**ことは、宅建業法上の義務であり、契約の相手方が物件を熟知していても、**35条書面の交付は、省略できない**（35条1項・6項）。
- 4 × 買主が宅建業者ではない場合、重要事項の説明は宅建業法上の義務であり、説明を省略することについて買主の承諾を得ても、**重要事項の説明を行う**ことは、省略できない（35条1項・6項・8項・9項）。

【問 24】 正解 2

以下、違反しないものを○、違反するものを×とする。

- ア ○ **居住用建物以外の賃貸借の媒介**については、課税事業者Aは、依頼者から合計で賃借料の1か月分（40万円）に消費税等相当額10%を加算した44万円を限度として報酬を受領できる（宅建業法46条1項・2項、報酬告示4）。
- イ × 消費税の課税事業者Aが単独で、売主と買主の双方から**宅地の売買契約の代理、媒介**を依頼され当該契約を成立させた場合、**双方から受領できる報酬の限度は合計で、売買代金を基準として計算した額（1,000万円×3%＋6万円）の2倍に消費税等相当額10%を加えた額（79万2,000円）**である（46条1項・2項、報酬告示3・2、国交省「考え方」）。
- ウ ○ **交換契約の場合**においては、**交換物件の高い方の価額を基準**として報酬を算定できる（46条1項・2項、報酬告示2）。本肢において、Aは、消費税の課税事業者であり、報酬額には消費税等相当額10%が加算される。よって、 $(2,000万円 \times 3\% + 6万円) \times 1.1 = 72万6,000円$ を報酬額の限度として、媒介の**依頼者双方から、それぞれこの金額を受領**できる。

以上から、違反しないものは、「ア、ウ」の二つであり、正解は肢2となる。

【問 25】 正解 2

以下、適用されるものを○、適用されないものを×とする。

- ア ○ 宅建業法34条の**取引態様の別の明示義務**の規定は、宅建業者間の取引にも**適用される**（宅建業法34条、78条2項）。

- イ × 宅建業法35条の2の規定に基づく供託所等に関する説明義務の規定は、宅建業者間においては**適用されない** (35条の2)。なぜなら、そもそも宅建業者は他の宅建業者に対して宅建業に関して取引した債権を有していても、営業保証金や弁済業務保証金から還付が受けられないので (27条1項、64条の8第1項)、還付手続の便宜のための供託所等に関する説明をしても、意味がないからである。
- ウ × 宅建業法39条の手付の額の制限等の規定は、8種規制であり、宅建業者間の取引には**適用されない** (39条1項、78条2項)。
- エ ○ 宅建業法47条3号の手付貸与等による契約締結の誘引の禁止の規定は、宅建業者間の取引にも**適用される** (47条3号、78条2項)。
- 以上から、適用されるものは、「ア、エ」の二つであり、正解は肢2となる。

【問 26】 正解 3

- 1 ○ 宅建業者が自ら売主となって宅建業者ではない者に宅地建物を売却する場合 (8種規制の適用場面)、**未完成物件**においては、代金額の5%を超えるか、1,000万円を超える**手付金等**は、その受領前に、あらかじめ**法定の保全措置を講じることが必要**である (宅建業法41条1項、令3条の5)。もっとも、8種規制の適用場面では、たとえ保全措置を講じても**手付の額は、売買代金の20%に相当する額を超えることはできない**。本肢の代金額の15%に相当する額の手付は、法定の保全措置を講ずれば、受領できる (宅建業法39条1項)。
- 2 ○ **8種規制の適用場面**では、自ら売主である宅建業者が**手付金**を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても**解約手付とみなされ、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、宅建業者は手付の倍額を現実に提供して、契約を解除できる**。そして、解約手付の規定に反する特約で買主に**不利な特約は無効**となる (39条2項・3項)。したがって、本肢の特約は無効であり、Aが履行に着手していなければ、Bは手付を放棄して契約を解除できる。
- 3 × **8種規制の適用場面**では、**割賦販売**の契約について賦払金の支払いが履行されない場合、売主である宅建業者は、30日以上相当の期間を定めてその支払いを**書面で催告**し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、契約を解除できない (42条1項)。したがって、**口頭で履行を催告したときは、解除できない**。
- 4 ○ **8種規制の適用場面**では、当事者の**債務不履行を理由とする契約の解除に伴う違約金**を定めるときは、代金額の20%を超える定めをしてはならず、この規定に反する特約は、代金額の**20%を超える部分について、無効**となる (38条1項・2項)。よって、Aは、20%を超える部分について、Bに請求できない。

〈TAC〉宅建一応用 業・解

【問 27】 正解 1

- ア × 宅建業者が自ら売主となって宅建業者ではない者に宅地建物を売却する場合（**8種規制の適用場面**）における**手付金等の保全措置**の目的は、自ら売主となる宅建業者が**手付金等の返還債務を負うに至った場合であっても、その履行が確実に**なされ、取引の相手方に損害を生じないようにすることにある（宅建業法41条の2）。他方、**営業保証金制度**は、手付金等の保全措置よりももっと広く、**宅地建物の取引から生ずる債務の履行等を補てん**するためであり、Bは、手付金等の返還では補うことができない取引により生じた損害がある場合、A社が供託した営業保証金からの還付を受けることができる（27条）。
- イ × **8種規制の適用場面**において、自ら売主となる宅建業者は、**建築工事完了後の**物件（中古マンションはこれに該当する）について、**代金額の10%**（又は1,000万円）を**超える手付金等を受領しようとする場合には**、相手方の承諾を得ていたとしても**一定の保全措置を講じた後でなければ**、手付金等を受領することはできない（41条の2第1項、令3条の5）。したがって、A社は、手付金を受領する前に保全措置を講じる必要があり、Bから中間金を受領するときに、まとめて必要な保全措置を講じることはできない。
- ウ ○ **8種規制の適用場面**において、自ら売主となる宅建業者は、一定の保全措置を講じた後でなければ手付金等を受領してはならないが、**買主に所有権移転登記がなされたときは、保全措置は講じなくてもよく、すでに保全措置を講じているのであれば、それを解約することもできる**（宅建業法41条の2第1項）。
- 以上から、正しいものは、「ウ」の一つであり、正解は肢1となる。

【問 28】 正解 3

- 1 × BがAから**クーリング・オフ**について**書面で告げられた日から8日間を経過した場合には**、Bはクーリング・オフによる解除はできない。しかし、それが**口頭のみで告げられたときは、8日間の起算は始まらないので**、Bは告げられた日から2週間経過後でも、原則として、契約を解除できる（宅建業法37条の2第1項1号、規則16条の6）。また、**引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った後はクーリング・オフができなくなるが、代金の一部を支払ったに過ぎないのであれば**、Bのクーリング・オフによる解除は認められる（宅建業法37条の2第1項2号）。
- 2 × Bのクーリング・オフによる契約の**解除等の意思表示は、書面で行わなければならない**（37条の2第1項）。
- 3 ○ Bが宅地の**引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときは**、クーリング・オフによる契約の解除はできない（37条の2第1項2号）。

- 4 × Bがクーリング・オフによる解除をした場合、Aは、Bに対し、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することはできない（37条の2第1項）。

【問 29】 正解 3

- 1 ○ 甲県知事免許を受けた宅建業者A社に対する免許取消処分は、免許権者である甲県知事だけが行うことができる（宅建業法66条）。よって、乙県知事はA社の免許を取り消すことはできないので、本肢は正しい。
- 2 ○ 宅建業法の規定に違反した場合は、指示処分の対象となる（65条1項）。本肢は、宅建業法の広告開始時期の制限の規定（33条）に違反しているので、免許権者である甲県知事は、A社に対し必要な指示をすることができる。
- 3 × 免許権者（甲県知事）は、法人である宅建業者の役員が宅建業に関し不正な行為をしたときは、業務停止処分をすることができ（65条2項7号）、その情状が特に重いときは、免許取消処分をしなければならない（66条1項9号）。また、法人である宅建業者の役員が、一定の犯罪により罰金の刑に処せられたときも、免許取消処分をしなければならない（66条1項3号、5条1項6号）。しかし、役員が建築基準法の規定に違反して罰金の刑に処せられても、建築基準法違反は、免許取消処分事由に該当する一定の犯罪には該当しない。また、本肢において、A社の取締役（役員）は、宅建業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして罰金の刑に処せられているので、業務停止処分事由には該当する。しかし、業務停止処分対象事由は、その情状が特に重いときでない限りは免許取消処分の対象にはならない。よって、本肢の事情のみによって、甲県知事がA社の免許を「取り消さなければならない」とはいえないので、本肢は誤りとなる。
- 4 ○ 法人である宅建業者の取締役（役員）が、宅建業法の規定に違反して罰金の刑に処せられたことは免許取消処分事由に該当するので、免許権者である甲県知事は、A社の免許を取り消さなければならない（66条1項3号、5条1項6号）。

【問 30】 正解 1

- 1 ○ 自ら売主として宅建業者に新築住宅を販売する宅建業者は、資力確保措置を講ずる義務は負わない（履行法2条7項2号ロ、11条1項）。すなわち、買主も宅建業者である宅建業者間の取引においては、資力確保措置を講ずる義務はない。

〈TAC〉宅建一応用 業・解

- 2 × 自ら売主として建設業者に新築住宅を販売する宅建業者は、資力確保措置を講ずる義務を負う（2条7項2号ロ・11条1項）。すなわち、宅建業者が建設業者に新築住宅を販売する場合（**買主が建設業者である場合**）は、**資力確保措置を講ずる義務がある**。肢1と区別すること。
- 3 × 買主以外の者が居住する、いわゆる**投資用マンション**であっても、それが**新築住宅**である以上、当該投資用マンションを自ら売主として販売する宅建業者は**資力確保措置を講ずる義務を負う**（11条1項・2項）。
- 4 × 住宅販売瑕疵担保保証金を供託する宅建業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、**新築住宅の売買契約を締結するまでに**、供託所の所在地その他国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した**書面を交付**して（又は**電磁的方法による提供**をして）**説明**しなければならない（15条1項・2項、10条2項）。よって、書面を交付して説明する時期を「**売買契約締結後遅滞なく**」とする本肢は誤りである。